TESE de defesa: Aplicação da penalidade sem observância do Princípio da Legalidade

Importante frisar que o período mínimo de 6 meses só foi incluído no CTB após a edição da Lei 13.281/2016.

Antes desta lei e antes da edição da Resolução 723, os prazos de suspensão do direito de dirigir para processo instaurado em decorrência da contagem de 20 (vinte) ou mais pontos, em que houvesse uma ou mais infrações praticadas ANTES de 1º de novembro de 2016, eram estabelecidos no art. 16 da Resolução CONTRAN nº 182.

E a Resolução 723 do CONTRAN fala o seguinte nos artigos 30, 31 e 32, sendo que alguns já foram revogados:

> *Art. 30. As informações de que trata o § 2º do art. 16 referentes às penalidades aplicadas sob a égide da Resolução CONTRAN nº 182, de 2005, deverão ser lançadas pelos órgãos executivos de trânsito no prazo de 12 (doze) meses da publicação desta Resolução, na forma estabelecida no art. 16.*
>
> *Art. 31. Ficam convalidadas as penalidades e medidas administrativas aplicadas sob a égide da Resolução CONTRAN nº 182, de 2005.*
>
> *Art. 32. Ficam revogadas as disposições da Resolução CONTRAN nº 182, de 2005, com exceção do art. 16, que permanecerá aplicável às infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2016.*

Isso quer dizer que:

- Em processos que tenham infrações cometidas **ANTES** de 1º de novembro de 2016, a penalidade mínima deve ser aplicada conforme o previsto no art. 16 da Resolução 182 do CONTRAN;
- Em processos que tenham infrações cometidas **DEPOIS** de 1º de novembro de 2016, a penalidade mínima deve ser aplicada conforme o previsto no art. 261 do CTB.

Ademais a Resolução 723 do CONTRAN foi alterada e complementada pela Resolução 844 do CONTRAN, assim, para que a penalidade seja imposta, é preciso observar a dosimetria da pena, como previsto no inciso IV do art. 15 da Resolução 723 do CONTRAN:

> *IV - a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, incluída **a dosimetria fixada, e sua fundamentação legal**;*

Assim, se a lei determina um prazo mínimo para a suspensão do direito de dirigir do motorista, **sem a devida fundamentação – que é inexistente – não pode ser aplicada pena por prazo superior,** a não ser em caso de reincidência, vejamos:

> *Art. 17. Os órgãos e entidades integrantes do SNT, nos termos das competências legais estabelecidas, deverão aplicar a penalidade de suspensão do direito de*

dirigir, conforme o disposto nos arts. 148-A e 261 do CTB. ***(Redação do artigo dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).***

(Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021):
Art. 17-A. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir referente às infrações cometidas ***desde 1º de novembro de 2016*** *são os seguintes:*
I - no caso do inciso I do art. 3º: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;
II - no caso do inciso II do art. 3º: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, exceto para as reincidências que geram a cassação do documento de habilitação, conforme inciso II do art. 263 do CTB.
(Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021):
Art. 17-B. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir referente às infrações cometidas antes do dia 1º de novembro de 2016 são os seguintes:
I - para infratores não reincidentes na penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de doze meses:
a) de 01 (um) a 03 (três) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais não sejam previstas multas agravadas;
b) de 02 (dois) a 06 (seis) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de três vezes;
c) de 04 (quatro) a 10 (dez), para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de cinco vezes;
d) de 08 (oito) a 12 (doze) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de dez vezes;
II - para infratores reincidentes na penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de doze meses:
a) de 06 (seis) a 10 (dez) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais não sejam previstas multas agravadas;
b) de 08 (oito) a 16 (dezesseis) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de três vezes;
c) de 10 (dez) a 20 (vinte) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de cinco;
d) de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com o fator multiplicador de dez vezes.
Art. 17-C. Os prazos de suspensão do direito de dirigir para processo instaurado em decorrência da contagem de 20 (vinte) ou mais pontos em que haja uma ou mais infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2016 são os estabelecidos no art. 17-B. ***(Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).***
Art. 17-D. O prazo de suspensão do direito de dirigir decorrente de resultado positivo no exame toxicológico periódico de que trata o § 2º do art. 148-A do CTB é

de 3 (três) meses. ***(Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).***

Ora, se existe um mínimo, sem a devida fundamentação não pode ser aplicada a penalidade máxima.